

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001977-38.2022.4.02.5121/RJ

AGRAVANTE: IVONETE OLIVEIRA DA SILVA (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MARCOS DA PAZ PERDIGAO (OAB RJ114103)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por IVONETE OLIVEIRA DA SILVA (evento 74) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 60) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto o acórdão indicado como paradigma não se presta para demonstrar cisão jurisprudencial, em sede de Incidente de Uniformização.

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (eventos 59) conheceu e negou provimento ao recurso nominado interposto pela autora, mantendo a sentença que julgou procedente em parte o pedido, condenando o INSS a computar para fins de tempo de contribuição o período entre 02.03.1998 a 08.03.1988.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 52), aduzindo que: (1) “a decisão recorrida vai frontalmente contra o entendimento pacificado TRF 4”; (2) “não há motivos para recusar valor probatório aos documentos emitidos e assinados pelos representantes judiciais da massa falida; (3) deve ser oportunizada a produção de prova pericial ou de diligências na empresa que entrou em falência.

Outrossim, a parte autora indicou como paradigma o processo de nº 50064004-40.2019.4.04.7122, julgado pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul - TRF4.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que houve indicação de paradigma válido e com a devida identificação do processo em que proferido.”

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, o julgado da 1ª Turma Recursal/SJRJ conheceu negou provimento ao recurso nominado interposto pela parte autora, na forma da ementa adiante reproduzida:

“DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. DECLARAÇÃO DE EX-EMPREGADOR. CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE. SÚMULA nº 568 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Importante destacar que em seu pedido de uniformização a autora muito embora tenha asseverado que o acórdão paradigma, Processo nº 50064004-40.2019.4.04.7122 foi julgado por Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, deixou de identificar o número da Turma Recursal. De qualquer modo tem-se que paradigma julgado por Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul não se presta a comprovar dissídio jurisprudencial, no pedido regional de uniformização interposto pela autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Outrossim, a pretensão de anulação da sentença, visando produção de novas provas, **evidencia matéria de cunho processual que não pode ser objeto de análise em sede de pedido de uniformização** a atrair, portanto, a incidência da Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização, que dispõe: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”.

Isto posto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5001977-38.2022.4.02.5121

20002137328 .V4